



P U T U S A N

NOMOR 43/PID/2018/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	VALDO JOSHUA LUMATAUW
Tempat lahir	:	Kakas
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun / 15 Mei 1999
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Tounalet Jaga I Kecamatan Kakas
		Kabupaten Minahasa
A g a m a	:	Kristen
Pekerjaan	:	Tiada

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 19 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2017 s/d tanggal 28 September 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 29 September 2017 s/d tanggal 28 Oktober 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 14 Nopember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 8 Nopember 2017 s/d tanggal 7 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 8 Desember 2017 s/d tanggal 5 Pebruari 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 6 Pebruari 2018 s/d tanggal 7 Maret 2018 ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d tanggal 7 April 2018 ;

9. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Heaivy Mandang, SH, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor 263/Pid.B/2017/PN Tnn tanggal 7 Desember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Maret 2018 Nomor 263/Pid.B/2017/PN Tnn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 7 November 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa VALDO JOSHUA LUMATAUW, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di jalan perbatasan antara Desa Pahaleten dan Desa Sendangan tepatnya di Kec. Kakas Kab. Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, dengan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja, merampas nyawa orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dalam suatu acara perkawinan, awalnya Terdakwa VALDO JOSHUA LUMATAUW bersama Saksi BRAYEN KAMU serta teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras, kemudian sekitar 10 meter, dimeja yang berbeda pada acara perkawinan tersebut, Korban STEVANI MANTAK bersama Saksi SEPTIAN BATAS serta teman-temannya juga sedang mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras, Saksi BRAYEN KAMU keluar dari tempat acara ke arah jalan raya untuk bermain handphone, dimana hal tersebut dilihat oleh Korban STEVANI MANTAK dan dengan tanpa ada permasalahan tiba-tiba korban menyuruh Saksi SEPTIAN BATAS dengan mengatakan : “Pukul jo itu Brayen Kamu, Nanti kita bantu dari belakang” (Pukul saja itu Brayen Kamu, Nanti saya bantu dari belakang), sehingga Saksi SEPTIAN BATAS langsung memukul Saksi BRAYEN KAMU, setelah itu Saksi BRAYEN KAMU melarikan diri ke arah bangsal perkawinan, kemudian saat Saksi BRAYEN KAMU dikejar oleh Korban dari belakang, dari arah berlawanan datang Terdakwa untuk menolong Saksi BRAYEN KAMU;
- Bahwa setelah Saksi BRAYEN KAMU lari melewati Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat Korban yang sedang mengejar Saksi BRAYEN KAMU berpapasan dengan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa menikam korban yang mengena dibagian punggung dari korban dan setelah menikam Korban, Terdakwa menyimpan sebilah pisaunya dan kembali masuk ke dalam bangsal perkawinan dan bertemu dengan Saksi BRAYEN KAMU serta memberitahukan kepadanya bahwa Terdakwa telah menikam Korban;

- Bahwa setelah korban terkena tikaman, korban lalu berjalan ke arah warung untuk duduk dan saat itu korban muntah dan mengeluarkan darah pada bagian mulut dan hidungnya hal mana dilihat oleh Saksi GERALDY DIONISIUS MOGONTA dan Saksi JORDAN TARANDUNG, kemudian Saksi CHRISTIAN SUWU datang untuk menolong Korban dimana saat itu Korban menyampaikan bahwa ia telah terkena tikaman, selanjutnya Saksi DENIS LINELEJAN dan Saksi HARRY LALAMENTIK membawa Korban untuk mendapatkan pertolongan pertama, pada saat berada di UGD RS Budi Mulia kemudian Korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum an. STEVANI MANTAK No. : 056/VER/IKF/FK/P/VIII/2017 tanggal 30 Juli 2017 yang ditandatangani oleh DR. dr. ERWIN KRISTANTO, SH.SpF. selaku Dokter pada RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, dengan kesimpulan : 1). Lama kematian korban telah berlangsung enam sampai sepuluh jam sebelum pemeriksaan, 2). Cedera pada punggung korban diakibatkan oleh kekerasan tajam dan 3). Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada punggung kiri yang melubangi paru dan pembuluh balik paru kiri.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa VALDO JOSHUA LUMATAUW, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di jalan perbatasan antara Desa Pahaleten dan Desa Sendangan tepatnya di Kec. Kakas Kab. Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dalam suatu acara perkawinan, awalnya Terdakwa VALDO JOSHUA LUMATAUW bersama Saksi BRAYEN KAMU serta teman-temannya sedang mengonsumsi minuman keras, kemudian sekitar 10 meter, dimeja yang berbeda pada acara perkawinan tersebut, Korban STEVANI MANTAK bersama Saksi SEPTIAN BATAS serta teman-temannya juga sedang mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang mengonsumsi minuman keras, Saksi BRAYEN KAMU keluar dari tempat acara ke arah jalan raya untuk bermain handphone, dimana hal tersebut dilihat oleh Korban STEVANI MANTAK dan dengan tanpa ada permasalahan tiba-tiba korban menyuruh Saksi SEPTIAN BATAS dengan mengatakan : "Pukul jo itu Brayen Kamu, Nanti kita bantu dari belakang" (Pukul saja itu Brayen Kamu, Nanti saya bantu dari belakang), sehingga Saksi SEPTIAN BATAS

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul Saksi BRAYEN KAMU, setelah itu Saksi BRAYEN KAMU melarikan diri ke arah bangsal perkawinan, kemudian saat Saksi BRAYEN KAMU dikejar oleh Korban dari belakang, dari arah berlawanan datang Terdakwa untuk menolong Saksi BRAYEN KAMU;

- Bahwa setelah Saksi BRAYEN KAMU lari melewati Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat Korban yang sedang mengejar Saksi BRAYEN KAMU berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menikam korban yang mengena dibagian punggung dari korban dan setelah menikam Korban, Terdakwa menyimpan sebilah pisaunya dan kembali masuk ke dalam bangsal perkawinan dan bertemu dengan Saksi BRAYEN KAMU serta memberitahukan kepadanya bahwa Terdakwa telah menikam Korban;

- Bahwa setelah korban terkena tikaman, korban lalu berjalan ke arah warung untuk duduk dan saat itu korban muntah dan mengeluarkan darah pada bagian mulut dan hidungnya hal mana dilihat oleh Saksi GERALDY DIONISIUS MOGONTA dan Saksi JORDAN TARANDUNG, kemudian Saksi CHRISTIAN SUWU datang untuk menolong Korban dimana saat itu Korban menyampaikan bahwa ia telah terkena tikaman, selanjutnya Saksi DENIS LINELEJAN dan Saksi HARRY LALAMENTIK membawa Korban untuk mendapatkan pertolongan pertama, pada saat berada di UGD RS Budi Mulia kemudian Korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum an.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVANI MANTAK No. : 056/VER/IKF/FK/P/VIII/2017 tanggal 30 Juli 2017 yang ditandatangani oleh DR. dr. ERWIN KRISTANTO, SH.SpF. selaku Dokter pada RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, dengan kesimpulan : 1). Lama kematian korban telah berlangsung enam sampai sepuluh jam sebelum pemeriksaan, 2). Cedera pada punggung korban diakibatkan oleh kekerasan tajam dan 3). Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada punggung kiri yang melubangi paru dan pembuluh balik paru kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Valdo Joshua Lumatauw terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP sesuaidakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Valdo Joshua Lumatauw selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 25 cm dengan panjang mata pisau 18 cm dan gagang panjang 7 cm terbuat dari besi biasa tajam kedua sisi pisau dan runcing pada ujung pisau

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sarung pisau terbuat dari kertas warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam, agar dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan agar terdakwaValdo Joshua Lumatauwbayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan Putusan tertanggal 29 Maret 2018 Nomor : 263/Pid.B/2017/PN. Tnn yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Valdo Joshus Lumatauwtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Valdo Joshus Lumatauwoleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari beri biasa dengan panjang keseluruhan 25 cm dengan panjang mata pisau 18 cm dan gagang panjang 7 cm terbuat dari besi biasa tajam kedua sisi pisau dan runcing pada ujung pisau serta sarung pisau terbuat dari kertas warna putih

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dililit dengan lakban warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano, pada tanggal 4 April 2018 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor: 2/Akta.Pid/2018/PN. Tnn, dan terhadap permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 263/Pid.B/2017/PN Tnn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, disertai dengan memori banding sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 25 April 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano, sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 263/Pid.B/2017/PN Tnn;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dilaksanakan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2018 dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut oleh Pengadilan Negeri Tondano telah diselenggarakan menurut tatacara yang diatur dalam pasal 233 ayat (3) jo pasal 233 ayat (5) jo pasal 236 ayat (2) KUHP, sehingga permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dapat diterima secara formal permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi Manado sebagai pengadilan tingkat banding telah melakukan pemeriksaan tingkat banding dengan cara membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Maret 2018 Nomor 263/Pid.B/2017/PN Tnn dan dari pemeriksaan tersebut pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama didalam menentukan kesalahan Terdakwa sudah didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dan demikian pula dalam menentukan lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan masyarakat umum, sehingga pertimbangan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum bagi pengadilan tingkat banding didalam mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 338, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 29 Maret 2018 Nomor : 263/Pid.B/2017/PN Tnn ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SENIN tanggal 21 MEI 2018 oleh kami: POLTAK PARDEDE, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. EDI HASMI, SH., MHum. dan MUSTARI, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 April 2018 Nomor : 43/PID/2018/PT.MND. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding dan putusan ini pada hari JUMAT tanggal 25 MEI 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MANSUR MALAKAH, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

DR. EDI HASMI, SH., MHum.

TTD

MUSTARI, SH.

KETUA MAJELIS,

TTD

POLTAK PARDEDE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MANSUR MALAKAH, SH., MH.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
P A N I T E R A,

A R M A N, S.H.

NIP. 19571023 198103 1 004

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)